

ZMLUVA O NÁJME
hrobového miesta č. 22/2025
uzatvorená na hrobové miesto v zmysle občianskeho zákonníka § 663-684
a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
a VZN obce č. 2/2020, zo dňa 1.7.2020

I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ: Obec Beňuš, 976 64 Beňuš
IČO: 313289
DIČ: 2021223039
Bankové spojenie: 2004519001/5600
Štatutárny orgán: Katarína Srnková

Nájomca: **Peter Nemčok**
Beňuš

II.
Predmet zmluvy

Prenajímateľ prenecháva do nájmu hrobové miesto v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve na uloženie ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov, ktoré musia byť v hrobovom mieste uložené najmenej 10 rokov.

Hrobové miesto: **196, 303**
Typ hrobového miesta : dvojhroby

III.
Účel a podmienky dočasného užívania

1. S cieľom zabezpečenia práva trvalého odpočinku mŕtveho, nájomca je oprávnený užívať miesto na pochovanie mŕtveho uložením do zeme.
2. Nájomca počas nájomného vzťahu je povinný:
 - a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku,
 - b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
 - c) udržiavať a starať sa o úpravu prenajatého miesta v stave zodpovedajúcom účte a pamiatke mŕtveho a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie do vzdialenosti **0,5 m od hranice** hrobového miesta na vlastné náklady
 - d) písomne **oznamovať** prevádzkovateľovi pohrebiska **všetky zmeny** údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm.a)
 - e) udržiavať poriadok na pohrebisku.

Porušenie týchto povinností nájomcom sa považuje za priestupok podľa § 32 ods. 1 písm. c) až g) zákona o pohrebníctve a môže byť sankcionované uložením pokuty až do výšky 663 EUR.

3. Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky pohrebiska, prenajímateľ pohrebiska je povinný vyzvať nájomcu na vykonanie nápravy.

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

IV. Nájomné

1. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa osobitného predpisu, t.j. Prevádzkového poriadku obce Beňuš o prevádzke pohrebiska a domu smútku. Výška nájomného a prípadne iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového miesta je určená podľa cenníka služieb prenajímateľa, platného ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo meniť výšku nájomného a prípadne iných poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového miesta aj počas nájmomcom už predplatného obdobia. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť rozdiel medzi výškou nájomného a iných služieb s nájmom zaplateným podľa pôvodného cenníka.

V. Doba prenájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

VII. Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Nájomnú zmluvu nie je možné vypovedať pred uplynutím tlecej doby na pohrebisku

2. Prenajímateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:

- a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu
- b) sa pohrebisko ruší
- c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta

3. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

4. Ak prenajímateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm.c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec podľa § 135 Občianskeho zákonníka.

5. Ak prenajímateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prenajímateľ ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec podľa § 135 Občianskeho zákonníka

6. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu. Prenajímateľ je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť., ak mu nie je známa adresa nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

7. Ak prenajímateľ postupuje podľa odsekov 4 a 5, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu Hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ak táto zmluva neustanovuje inak, právny vzťah ňou založený sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ako aj občianskeho zákonníka.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu.

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V Beňuši, dňa 02.01.2026

Prenajímateľ

Nájomca